

집합건물분쟁조정 신청자 제출 쟁점 및 주장에 대한 의견서

1. 관련근거 :

집합건물 분쟁조정 신청서 쟁점 및 주장
(집합건물 분쟁조정 신청서, 정재훈 2026.4.29)

2. 쟁점 및 주장에 대한 검토 의견

가. 본건 결의는 집합건물법상 “공용부분 변경”에 해당하여 특별결의가 요구됨

본건은 기존 설치된 고장난 주차시스템을 교체하는 업무이며 공용구역 변경에 해당하지 않아 특별결의 대상이 아니라고 판단 합니다.

기존 주차관리 시스템



본건 주차시스템(차단기 번호인식기, 자동결제기 등)은 2015년 3월부터 설치되어 운영 중 시스템의 고장으로 운영정지 상태에 있으며 이에 따라 2018년 12월20일 관리단총회를 거쳐 지정주차 및 주차구획 추첨을 통해 운영하고 있습니다.

지정주차 및 주차구획 추첨운영 이 후 야간시간 주말 및 공휴일 등 기간에 무단 주차 및 쓰레기 투척으로 인한 건물의 피해가 발생하고 있습니다.

일부 입점주들이 건물의 공용통로에 발렛업체 주차인원 대기장소 확보 및 배치로 인해 비 발렛 운영자들의 민원이 제기 된 상태입니다.

공용부분 내 무단 발렛운영업체 점유 현장



이에 관리단 대표위원회는 2024년 9월 26일 주차시스템의 교체를 검토기로 의결하고 아래와 같이 2024년 및 2025년 총회 안건상정을 통해 관리단 구분소유자들의 이해를 구하고 주차시스템 교체를 의결 하였습니다.

나. 총회 소집공고의 안건이 특정되지 아니하여 위임장의 효력이 미치지 아니함

다음과 같이 2회에 걸친 총회에서 주차장 운영에 관한 안건을 상정하고 의결 하였으며 주차 시스템의 교체는 본 안건에 의해 충분히 공지 되고 의결 되었다고 판단 합니다.

- 1) 2024년 12월 26일 관리단 총회에서 "안전 5) 주차장 운영에 대한 논의 (운영상 개선 사항 및 추첨일 논의)"로서 주차시스템 도입 검토를 의결 하였음
- 2) 2025년 12월 24일 관리단 총회에서 "안전 3) 주차장 운영 건(발렛 및 추첨 등)"
 - 주차시스템 도입을 신규도입하고 도입전까지 현재 시스템을 유지키로 함
 - 26년 3월 회의 시 2개이상 주차관리시스템업체의 사업설명과 제안을 구함
- 3) 2026년 4월 3일 대표위원회에서 주차시스템 3개 제안 및 건적 접수하여 상정하고 이를 검토 중

다. 위임장의 형식이 관리규약을 위반함

당 건물의 집회 위임장은 2010년 관리단 설립 이후 미 참석 구분소유자에게 포괄위임을 구하고 있으며 신청인이 제기하는 관리규약 제36조 대리인 명기요건과 배치되는 사항이 아닙니다.

제36조 [의결권의 행사]

- ① 의결권은 각 구분소유자의 지분비율에 의하여, 분양면적 비율에 따라 배분하며 계산상의 편의를 위하여 소수점 한자리 수 이하를 반올림한다, (분양면적은 소수점 이하 반올림)
- ② 의결권의 행사를 대리인에게 위임할 수 있다. 이 경우 위임장을 집회의 의장(관리인)에게 제출하여야 한다. 다만, 대리인의 대리권은 당해 집회에 한한다.
- ③ 서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하는 구분소유자는 그 의사를 표시한 서면을 집회 전까지 운영위원장에게 제출하여야 한다.
- ④ 전유부분을 여럿이 공유하는 경우에는 공유자는 집회에서 의결권을 행사할 1 인을 정한다.
- ⑤ 운영위원회의 의사는 이 법 또는 규약에 특별한 규정이 없으면 구분소유자의 과반수 및 의결권의 과반수로써 의결한다.

라. 정족수 미달

위 “가”항에서 기술된 내용에 의해 본 건은 공용부분 변경이 아니며 기존 공용구역을 운영하는 고장난 주차시스템을 교체하는 관리업무에 해당하며 공용부분 변경에 준하는 의결정족수를 구할 대상이 아니라고 판단 합니다.

마. 제62차 임원회의의 월권

제62차 임원회의에서 “차단기 설치, 유료화의 구체적 시행안을 결정한바 없습니다.
다만, 주차 시스템 설치와 업체 검토를 진행을 하기로 의결 하였습니다.

바. 구분소유자 아닌 자의 의결권 행사

신청인이 제기하는 제61차 총회의 704호 임차인은 해당 구분소유자로부터 당 관리단 대표위원회 업무에 대하여 위임장(2018년 4월 1일)을 제출하고 감사의 활동을 하고 있으며 이는 규약상 문제가 없다고 판단 합니다.

3. 실질적 침해 - 영업권 및 구분소유자 자산가치

고장난 주차시스템을 교체하여 안전하고 효율적인 주차장을 운영함에 있어 각 입점자가 동등한 혜택을 누릴 수 있으나 입점자에 따라 다소 불편한 점도 있으리라 판단 합니다.

그러나 이러한 불편한 점만을 비추어 신청인이 제기하는

- (1) 방문고객 주차공간의 사실상 전면 소멸
- (2) 방문객 의존 업종의 영업권 침해
- (3) 구분소유자 자산가치 하락

에 대한 개인적인 소견은 건물의 안전하고 효율적인 공용부분 관리를 추구하고 집행해야 하는 관리단의 검토내용은 되지 않는다고 판단 합니다.

4. 검토 결론

- 집합건물의 주차시스템(차단기, 번호인식, 결제장치 등)은

현대 사회의 거의 모든 집합건물에서 설치 및 운영되고 있으며 기술의 발전과 비용의 감소에 힘입어 안전과 효율적 운영을 위해 설치 운영하고 있습니다.

- 당 건물에서도

이미 설치 운영하고 있었던 시스템이 고장나 운영 불능 상태에 놓이게 됨에 따라 주말, 공휴일 건물 주차피해 방지, 무단주차 피해 방지, 발렛과 비 발렛 참여자들의 혼선을 없애기 위해 고장난 주차시스템을 교체 운영하기 업무를 추진중에 있습니다.

- 주차장 도입(교체)은

기존 운영 중 운영 불능 상태에 있는 시스템을 교체하는 업무이며 공용부분을 변경하는 것이 아닌 일반수리 업무이므로 규약 27조에서 요구하는 공용부분 변경에 관한 의결 정족수를 구할 필요가 없습니다.

- 공용부분 변경이 아닌 일반수리 업무임에도

총회 의결 사항이 아니나 주차시스템의 공백기간 중 관리단에 무단으로 운영되는 발렛과 관련한 입점자들의 이해관계자들의 이해를 구하고 업무를 원만히 진행하고자 총회에 상정하여 의결을 진행 하였습니다.

- 첨부 1. 관리단 총회 회의록(2024년 12월 26일)
2. 관리단 총회 회의록(2025년 12월 24일)
3. 관리단 대표위원회 회의록(2026년 4월 3일)

2026년 5월 14일

프라임스퀘어 관리단 대표위원회